

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1324/2539

นางสาว อารณีย์ ไพลวัล  
นาง อา รี เกษ สมัย กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158, มาตรา 186

ป.วิ.พ. มาตรา 31

จำเลยที่ 2 ได้ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นกล่าวหาศาลด้วยข้อความที่ไม่เป็นจริงว่า ศาลสั่งยกฟ้องทุกข้อหาจึงสั่งจำเลยทั้งสองไม่ได้ โจทก์จำเลยทั้งสองไม่ได้ลงลายมือชื่อในรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับแรกที่ศาลทำลายไปและว่าหากให้พิจารณาคดีต่อไปเกรงจะทำลายเอกสารที่มีความสำคัญ ถือได้ว่าเป็นการประทุพติตน์ไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล จำเลยที่ 2 จึงมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล ศาลมีอำนาจลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาลแก่บุคคลที่กระทำการละเมิดอำนาจศาลได้โดยไม่ต้องฟ้องจึงไม่มีกรณีที่จะเป็นฟ้องเคลือบคลุม หรือต้องเปิดโอกาสให้บุคคลนั้นแก้ข้อกล่าวหาหรือให้โอกาสตั้งทนายถามค้านและคำสั่งของศาลไม่อยู่ในบังคับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 186

---

กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137, 341, 352, 353, 354, 83, 84, 86 และ 91 ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า คดีมีมูลเฉพาะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137,

341, 352, 353, 354, 83, 84, 86 และ 91 ส่วนข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ไม่มีมูลให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นได้อ่านคำสั่งดังกล่าวให้โจทก์และจำเลยทั้งสองฟังในวันที่ 22 ธันวาคม 2536 กับสั่งให้หมายขังจำเลยทั้งสองไว้ เว้นแต่จะมีประกัน กับให้นัดสอบคำให้การและสืบพยานโจทก์ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2537 เวลา 9 นาฬิกา ต่อมาระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ในฐานะทนายความของจำเลยที่ 1 เป็นผู้ลงชื่อในคำร้อง ยื่นคำร้องวันที่ 10 มกราคม 2537 ว่าในวันที่ 22 ธันวาคม 2536 ศาลชั้นต้นจดยางงานกระบวนการพิจารณา 2 ฉบับ ฉบับแรกเป็นรายงานกระบวนการพิจารณาที่ศาลชั้นต้นมิได้มีคำสั่งให้ออกหมายขังจำเลยทั้งสอง หลังจากจำเลยทั้งสองลงลายมือชื่อในรายงานกระบวนการพิจารณานั้นแล้วได้ออกจากห้องพิจารณาไปประมาณ 20 นาที ขณะที่จำเลยทั้งสองนั่งอยู่บริเวณที่ทำงานประชาสัมพันธ์ของศาล เสมียนหน้าบัลลังก์มาตามให้จำเลยทั้งสองกลับเข้าไปในห้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแล้วผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนได้อ่านรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 22 ธันวาคม 2536 เวลา 9.25 นาฬิกาซึ่งเป็นฉบับที่สองให้จำเลยทั้งสองฟังและให้จำเลยทั้งสองลงลายมือชื่อไว้ จำเลยที่ 1 ขอคัดรายงานกระบวนการพิจารณาทั้งสองฉบับดังกล่าว แต่ได้รับสำเนาเพียงฉบับที่สองฉบับเดียวจึงขอให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นตรวจสอบว่ารายงานกระบวนการพิจารณาฉบับแรกหายไปได้อย่างไร ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนสั่งว่า "รายงานกระบวนการพิจารณาฉบับแรกมิได้กำหนดวันนัดสอบคำให้การและนัดสืบพยานศาลได้แจ้งให้คู่ความทราบแล้ว และทำรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับใหม่ขึ้น เมื่อคู่ความลงชื่อทราบแล้วจึงทำลายรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับแรก"

ต่อมาวันที่ 26 มกราคม 2537 จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้ลงชื่อในอุทธรณ์ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา ให้ยกคำร้องครั้งนี้วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2537 จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า รอสอบข้อเท็จจริงวันนัดและในวันเดียวกันนั้นจำเลยที่

1 ยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นสั่งให้งดกระบวนการพิจารณาไว้ก่อน จนกว่าศาลอุทธรณ์จะมีคำสั่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง ถึงวันนัด ศาลชั้นต้นสอบข้อเท็จจริงแล้วมีคำสั่งว่า คำร้องอุทธรณ์คำสั่งและคำร้องของจำเลยที่ 1 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2537 ทั้งสองฉบับ ซึ่งจำเลยที่ 2 ในฐานะทนายของจำเลยที่ 1 เป็นผู้เรียงพิมพ์และจำเลยที่ 1 เป็นผู้ลงชื่อในคำร้อง มีข้อความดูหมิ่น ให้ร้ายและเสียดสีศาลการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการประทุติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณ ศาล เป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 31(1), 33 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 จำคุก จำเลยทั้งสองคนละ 4 เดือน

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาล

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า สำหรับจำเลยที่ 1 ให้ปรับ 500 บาท ไม่ชำระค่าปรับ ให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ส่วนจำเลยที่ 2 ให้จำคุก 1 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่า จำเลยที่ 2 กระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้เรียงและพิมพ์คำร้องสามฉบับแล้วนำมายื่นต่อศาลชั้นต้น โดยคำร้องฉบับแรกลงวันที่ 26 มกราคม 2537 เป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งว่าการทำลายรายงานกระบวนการพิจารณาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งมีข้อความว่า "หากให้ท่านธนิต รัตนผล(ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวน) ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปจำเลยที่ 1 เกรงว่า จะมีการทำลายเอกสารที่จำเลยคิดว่าจะมีความสำคัญ เพราะรายงานกระบวนการพิจารณาที่จำเลยทั้งสองลงลายมือชื่อแล้ว ศาลยังทำลายได้" ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง คำร้อง

ฉบับที่สองลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2537 เป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ยกคำร้องและของ  
กระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นซึ่งมีข้อความว่า "หากคดีนี้ศาลมีคำสั่งประทับฟ้อง  
คงไม่มีรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับแรก ที่มีได้กำหนดวันนัดสอบคำให้การและนัด  
สืบพยานโจทก์เพราะศาลโดยท่านธนิต รัตนะผลมิได้ทำรายงานกระบวนการพิจารณาคดี  
อาญาคดีนี้เป็นคดีแรกจึงได้ทำรายงานกระบวนการพิจารณาผิดพลาด โดยไม่ขังจำเลย  
กระบวนการพิจารณาฉบับแรกที่ไม่ได้กำหนดนัดสอบคำให้การและนัดวันสืบพยาน  
โจทก์ ย่อมแสดงว่า ศาลได้อ่านคำสั่งว่าคดีนี้ยกฟ้องแน่นอน เมื่อคดีนี้ยกฟ้องการที่  
ศาลมีคำสั่งขังจำเลยทั้งสอง จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการหน่วง  
เหนียวกักขัง ทำให้จำเลยทั้งสองปราศจากเสรีภาพ" ศาลชั้นต้นสั่งรอสอบข้อเท็จจริง  
ในวันนัด และคำร้องฉบับที่สามลงวันที่เดียวกันคือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2537 เป็น  
คำร้องขอให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลสั่งงดกระบวนการพิจารณาจนกว่าศาลอุทธรณ์จะสั่ง  
เป็นอย่างอื่นซึ่งมีข้อความว่า "ในวันนั้น ปรากฏว่าศาลได้อ่านคำสั่งว่าคดีนี้ยกฟ้อง จึง  
ได้ทำรายงานกระบวนการพิจารณาโดยมิได้กำหนดนัดสอบคำให้การและนัดสืบพยาน ถ้า  
ในวันนั้นจำเลยทั้งสองได้ลงลายมือชื่อในคำสั่งประทับฟ้องรายงานกระบวนการ  
พิจารณาฉบับแรกก็คงไม่ถูกทำลาย แต่เพราะคำสั่งศาลที่ประทับรับคำฟ้องหรือศาล  
ยกฟ้อง หาได้ให้คู่ความลงลายมือชื่อในคำสั่ง จึงต้องมีการทำลายรายงานกระบวนการ  
พิจารณาฉบับแรก เพราะคำสั่งฉบับแรกมีเพียงหน้าเดียว แต่เมื่อจำเลยที่ 1 ได้ให้  
ทนายความดูปรากฏว่ามีสองหน้า และข้อความก็ไม่เหมือนกัน" พิจารณ์แล้วเห็นว่า  
กรณีสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2537 จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้  
เรียงและพิมพ์ได้ยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลตรวจสอบว่ารายงานกระบวนการ  
พิจารณาฉบับแรกหายไปไหน ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องว่ารายงานกระบวนการพิจารณาฉบับ  
แรกมิได้กำหนดวันนัดสอบคำให้การและนัดสืบพยาน ศาลได้แจ้งให้คู่ความทราบแล้ว  
และทำรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับใหม่ขึ้น เมื่อคู่ความลงชื่อทราบแล้วจึงได้ทำลาย  
รายงานกระบวนการพิจารณาฉบับแรก ต่อมาได้มีการยื่นคำร้องทั้งสามฉบับดังกล่าวเมื่อ

พิจารณาข้อความในคำร้องทั้งสามฉบับเข้าด้วยกันประกอบกับทางใต้สวนของศาลชั้น  
ต้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2537 ที่ได้ความว่า ศาลชั้นต้นอ่านคำสั่งชั้นใต้สวนมูลฟ้องให้  
มีมูลบางข้อหายกฟ้องบางข้อหา โจทก์และจำเลยทั้งสองลงลายมือชื่อในรายงาน  
กระบวนการพิจารณาฉบับแรกแล้วจำเลยที่ 2 ออกไปยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวต่อเจ้า  
หน้าที่ประชาสัมพันธ์ ศาลชั้นต้นตรวจพบว่ารายงานกระบวนการพิจารณาฉบับแรกมิได้  
กำหนดวันนัดสอบคำให้การและนัดสืบพยานโจทก์จึงให้เจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์ตาม  
โจทก์และจำเลยทั้งสองกลับเข้าห้องพิจารณาแล้วแจ้งเหตุดังกล่าวให้ทราบและทำ  
รายงานกระบวนการพิจารณาฉบับใหม่ขึ้นพร้อมทั้งแจ้งขอทำลายรายงานกระบวนการ  
พิจารณาฉบับแรกด้วย โจทก์และจำเลยทั้งสองไม่คัดค้าน ดังนั้นย่อมเห็นได้ชัดว่า  
จำเลยที่ 2 ได้กล่าวหาศาลด้วยข้อความที่ไม่เป็นจริงว่าศาลสั่งยกฟ้องทุกข้อหาสั่งขัง  
จำเลยทั้งสองไม่ได้ และโจทก์จำเลยทั้งสองไม่ได้ลงลายมือชื่อในรายงานกระบวนการ  
พิจารณาฉบับแรกอันเป็นการดูหมิ่นศาล และกล่าวเสียดสีศาลว่าหากให้พิจารณาคดี  
ต่อไปเกรงจะทำลายเอกสารที่มีความสำคัญ ถือได้ว่าเป็นการประพฤติดนไม่เรียบร้อย  
ในบริเวณศาล จำเลยที่ 2 จึงมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล และศาลมีอำนาจลงโทษ  
ฐานละเมิดอำนาจศาลโดยไม่ต้องฟ้อง จึงไม่มีกรณีที่จะเป็นฟ้องเคลือบคลุม หรือต้อง  
เปิดโอกาสให้จำเลยที่ 2 แก้อีกกล่าวหาหรือให้โอกาสตั้งทนายถามค้านดังที่จำเลยที่ 2  
ฎีกาและที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า คำสั่งศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยที่ 2 ไม่ชอบด้วยประมวล  
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 186(1) เพราะไม่มีชื่อศาลและวันเดือนปีที่มี  
คำสั่งนั้น เห็นว่าคำสั่งศาลเรื่องละเมิดอำนาจศาล กฎหมายมิได้กำหนดรูปแบบของคำ  
สั่งไว้ แต่อย่างไรก็ดี คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวต่อเนื่องกับการใต้สวนตามรายงาน  
กระบวนการพิจารณา ซึ่งมีชื่อศาลลงวันที่ 30 มีนาคม 2537 จึงเป็นคำสั่งที่มีชื่อศาลและ  
วันเดือนปีด้วยแล้ว ส่วนฎีกาข้ออื่น ๆ เช่น ศาลเรียกคู่ความเข้าห้องพิจารณาด้วย  
วาจา ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 52 หรือไม่หรือคู่  
ความยินยอมให้ทำลายรายงานกระบวนการพิจารณาโดยไม่มี ความผิดหรือไม่ เป็นต้น

ข้อฎีกาเหล่านั้นแม้วินิจฉัยไปก็ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงการกระทำความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลของจำเลยที่ 2 เป็นข้อฎีกาที่ไม่เป็นสาระควรแก่การวินิจฉัยจึงไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้รอกการลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 ไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 วรรคแรกนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(สมบัติ เดียววิศเรศ-สุนพ กীরติยุติ-จำลอง สุขศิริ)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | เนติบัณฑิตยสภา  |
| <u>แผนก</u>                 |                 |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                 |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u> |